



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1179 DEL 22/12/2025

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE GRIGLIA STRADALE PARCHEGGIO
LATERALE SCUOLA ESPAZIA CIG: B98283E9DE**



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

**OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE GRIGLIA STRADALE PARCHEGGIO
LATERALE SCUOLA ESPAZIA CIG: B98283E9DE**

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 1/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare all' Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

PREMESSO

- **che** si rende necessario un intervento di realizzazione di una griglia di scolo delle acque piovane, all'interno del parcheggio adiacente la scuola Espazia, per evitare l'accumulo e infiltrazioni lungo il muro perimetrale della scuola;

- **che**, a tal fine, è necessario procedere all'individuazione di una ditta con le competenze adatte per tali lavori;

- **che** l'articolo 50, comma 1 lettera a) del D.lgs. n.36/2023, consente alle Stazioni Appaltanti di procedere all'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

- **che** l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 recita: "2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale"

- **che** l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, sottosoglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

DATO ATTO:

- **che** il Comune di Monterotondo è dotato di propria piattaforma digitale certificata eprocurement Traspare per la gestione dell'albo fornitori e delle procedure di affidamento di lavori servizi e forniture così come istituito dall'articolo 44 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii e dal Decreto n. 148/2021 recante Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, adottato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- **che** a tal fine è stato chiesto, con nota prot. 68774 del 02/12/2025, alla Ditta Azienda Edile C. Multiservizi di Colosimo Antonio, con sede in via XX Settembre n. 4 Mentana (RM) – P.IVA 11350681000 Codice Fiscale: CLSNTN68D27D123Z, la disponibilità ad eseguire il lavoro ed il relativo preventivo di spesa, inserendo la richiesta sulla piattaforma TRASPARE;

- **che** in data 04/12/2025 con prot. 69591 ed integrazione prot. 69652 è pervenuta l'offerta della Ditta Azienda Edile C. Multiservizi di Colosimo Antonio, che ha offerto un ribasso dell'1,5%, sull'importo posto a base di gara di € 3.924,69 oltre € 814,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre IVA);

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta Azienda Edile C. Multiservizi di Colosimo Antonio:

- le dichiarazioni relative alla non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ed il possesso dei requisiti;

VISTA la seguente documentazione richiesta a comprova dei requisiti:

- DURC attestante la regolarità contributiva Protocollo INAIL_51258448 del 20/10/2025, con scadenza in data 17/02/2026;

RITENUTO di poter procedere all'aggiudicazione della procedura di cui in oggetto in favore della Ditta Azienda Edile C. Multiservizi di Colosimo Antonio, con sede in via XX Settembre n. 4 Mentana (RM) – P.IVA 11350681000 Codice Fiscale: CLSNTN68D27D123Z, che ha presentato una offerta per il lavoro sopra indicato per un importo complessivo di € 4.679,95, oltre IVA al 22%;

RICHIAMATO, altresì, il disposto dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento

indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che la presente costituisce “determinazione a contrattare” ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi l’art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e pertanto si specifica che:

- l’oggetto della contrattazione riguarda la realizzazione di interventi che riguardano la realizzazione di una griglia di scolo delle acque piovane, all’interno del parcheggio adiacente la scuola Espazia, per evitare l’accumulo e infiltrazioni lungo il muro perimetrale della scuola;
- l’importo affidato per il lavoro ammonta a complessivi € 4.679,95 oltre IVA;
- il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori sopra indicati e troverà esecuzione mediante scambio di lettera commerciale firmata digitalmente, ai sensi dell’18 comma 1, D.lgs. 36/2023;
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dalla società, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale del professionista stesso;
- contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

RILEVATO

-che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 e diventa efficace con l’apposizione del visto del Dipartimento Risorse Finanziarie e con la pubblicazione sul sito web dell’Ente;

-che contro il presente atto è ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

-che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’Ing. Maurizio Giorgi, che risulta essere in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 del 26.10.2016 e successivi aggiornamenti;

-che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- che il CIG attribuito alla procedura è il seguente: **CIG: B98283E9DE**;

RAVVISATA la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO:

- il D.lgs. 36 del 31 marzo 2023;
- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli enti Locali D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell’Ente;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 17, comma 2, del D.lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;

DI APPROVARE ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera a) del D.lgs. n.36/2023, l'aggiudicazione in favore della Ditta Azienda Edile C. Multiservizi di Colosimo Antonio, con sede in via XX Settembre n. 4 Mentana (RM) – P.IVA 11350681000 Codice Fiscale: CLSNTN68D27D123Z, che ha presentato una offerta per il lavoro sopra indicato per un importo complessivo di € 4.679,95 oltre IVA al 22% – **CIG: B98283E9DE**;

DI ASSUMERE L'IMPEGNO DI SPESA, pari a un importo complessivo di € 5.709,54 (comprensivi di IVA), al capitolo di spesa 7470.00 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI” - Codice SIOPE: 2.02.01.09.999;

DI DARE ATTO che il RUP per l'appalto del servizio degli interventi di cui trattasi è l'Ing. Maurizio Giorgi, dipendente di questa Amministrazione;

DI DARE ATTO che l'Impresa, a pena di nullità assoluta dell'affidamento, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI PROVVEDERE con successivo atto, alla liquidazione delle spese a prestazione avvenuta e verificata, dietro presentazione della fattura che dovrà riportare puntualmente l'oggetto dell'incarico affidato;

DI PUBBLICARE il presente atto:

1. all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
2. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
3. nel sito istituzionale del Comune, sezione “Amministrazione Trasparente ->Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 33/2013;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio Finanziario dell'Ente per il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, e l'attestazione della copertura finanziaria.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1390 del 15/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

**IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Andrea Cucchiaroni in data 18/12/2025

Andrea Cucchiaroni



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1390**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE GRIGLIA STRADALE PARCHEGGIO LATERALE SCUOLA ESPAZIA
CIG: B98283E9DE**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 22/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 22/12/2025